

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 9 rajeb 1419 - 30 octobre 1998

141^{ème} année

N° 87

Sommaire

Lois

Loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue	2119
---	------

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un secrétaire général à l'institut national des sciences et technologies de la mer	2120
Nomination de chefs de service	2120

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de chefs de service	2120
--------------------------------------	------

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un directeur	2120
Nomination d'un inspecteur - directeur	2120

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune	2120
Nomination d'un sous-directeur	2120
Nomination d'un chef de bureau	2120
Nomination d'un chef de subdivision	2120
Nomination d'un chef de service	2120

Ministère des Finances	
Nomination d'un directeur	2120
Nomination d'un sous-directeur	2120
Nomination d'un vérificateur	2121
Nomination d'un mandataire	2121
Ministère du Transport	
Nomination d'un sous-directeur	2121
Nomination de chefs de service	2121
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports	2121
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 98-2047 du 22 octobre 1998, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Zraoua du gouvernorat de Gabès	2121
Nomination d'un directeur régional	2121
Nomination d'un sous-directeur	2121
Nomination de chefs de service	2122
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'office national de la famille et de la population	2122
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut Pasteur de Tunis	2122
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Cessation de fonctions d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2122
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination de directeurs	2122
Nomination de sous-directeurs	2122
Nomination de chefs de service	2122
Ministère des Communications	
Nomination d'un inspecteur directeur-adjoint	2123
Nomination de receveurs régionaux	2123
Nomination d'un chef de service	2123
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un sous-directeur	2123
Ministère de la Culture	
Nomination d'un chef de service	2123
Ministère de l'Agriculture	
Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 octobre 1998, relatif aux contrôles bactériologiques de l'eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche	2123
Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 octobre 1998, portant modification de la liste des membres du groupement d'intérêt hydraulique du gouvernorat de Gabès	2125
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Cessation de fonctions de chefs de service	2125

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décennale de la banque centrale de Tunisie	2126
Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2129

lois

Loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est inconnue doit lui attribuer un prénom et son nom patronymique ou d'en demander l'autorisation conformément aux dispositions réglementant l'état civil.

Le père, la mère ou le ministère public peuvent saisir le tribunal de première instance compétent pour demander l'attribution du nom patronymique à l'enfant dont il est prouvé par l'aveu, par témoignage ou par test d'empreintes génétiques que cette personne est le père de cet enfant.

Dans ce cas, l'attribution du nom patronymique ouvre droit à la pension alimentaire et à un droit de regard telle que la tutelle et la garde tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la majorité légale ou après sa majorité dans les cas définis par la loi.

La responsabilité des parents demeure engagée envers leurs enfants et les tiers durant toute la période légale pour tout ce qui concerne les dispositions de la responsabilité conformément à la loi.

Art. 2. - Le tuteur public des enfants de filiation inconnue ou abandonnés, tel qu'il est déterminé à l'article premier de la loi n° 58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, la tutelle officieuse et à l'adoption, choisit un prénom et un nom patronymique à ces enfants si dans le délai de six mois après qu'ils aient été recueillis par les autorités compétentes, aucun de leurs parents n'a réclamé l'établissement de son lien de parenté avec les enfants en question.

L'attribution du nom patronymique par le tuteur public se fait conformément aux dispositions de la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire l'acquisition par chaque tunisien d'un nom patronymique.

Art. 3. - Les actes de naissance seront complétés et l'inscription du nom patronymique effectuée conformément à la procédure prévue par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil telle que modifiée par les textes subséquents.

Art. 4. - Toute personne âgée de plus de vingt ans peut demander l'attribution d'un prénom et d'un nom patronymique au cas où elle en est dépourvue et ce conformément aux dispositions de la loi n° 59-53 du 26 mai 1959.

Ses actes de naissance seront complétés du nom patronymique conformément à la procédure prévue par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 telle que modifiée par les textes subséquents.

Art. 5. - Les règles relatives aux empêchements au mariage prévues par les articles 14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, lorsque la paternité est prouvée, sont applicables aux enfants abandonnés ou dont la filiation est inconnue auxquels on a attribué un nom patronymique en vertu de la présente loi.

Art. 6. - Les dispositions de la présente loi ont un effet rétroactif à l'égard des situations antérieures à la date de son entrée en vigueur toutefois la pension alimentaire n'est due qu'à partir de la date de son entrée en application.

Les dispositions de la loi n° 85-81 du 11 août 1985 relative à l'attribution du nom patronymique aux enfants de filiation inconnue ou abandonnés sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 octobre 1998.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2025 du 22 octobre 1998.

Monsieur Bellagha Ismaïl, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'institut national des sciences et technologies de la mer au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (Premier ministre).

Par décret n° 98-2026 du 22 octobre 1998.

Mademoiselle Chakroun Néfissa, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des programmes nationaux mobilisateurs à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (Premier ministre).

Par décret n° 98-2027 du 22 octobre 1998.

Monsieur Saïdani Youssri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du personnel fonctionnaire à la direction des affaires administratives et financières au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (Premier ministre).

Par décret n° 98-2028 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mhenni Sami, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des applications des résultats de la recherche à la direction de la recherche et de l'innovation technologique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (Premier ministre).

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2029 du 22 octobre 1998.

Monsieur Maher Jaziri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'ordonnement des personnels à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

Par décret n° 98-2030 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mohamed Ben Hadj Salem, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'ordonnement des dépenses de matériel et d'équipement à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2031 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mohamed Fethi Tounsi, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 98-2032 du 22 octobre 1998.

Monsieur Sadok Houas, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'inspecteur-directeur d'administration centrale à l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2033 du 22 octobre 1998.

Monsieur Brahim Kachti, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Mahdia.

Par décret n° 98-2035 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mansour Béjaoui Jebari, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des travaux à la direction technique à la commune de Menzel Bourguiba.

Par décret n° 98-2036 du 22 octobre 1998.

Monsieur Khelifa Thabet, administrateur, est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires financières au centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux au ministère de l'intérieur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2038 du 22 octobre 1998.

Madame Donia Khelifi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Jendouba avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2039 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mohamed Karim Ben Chaâbane, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de l'ordonnement des dépenses des agents des cadres communs, techniques et ouvriers à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2034 du 22 octobre 1998.

Monsieur Abdelhakim Chouchène, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur commercial à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Par décret n° 98-2071 du 22 octobre 1998.

Madame Sihem Boughdiri épouse Nemsia, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des

fonctions de sous-directeur à la direction de la législation et de la réglementation en matière d'impôts directs à la direction générale des études et de la législation fiscales.

Par décret n° 98-2037 du 22 octobre 1998.

Monsieur Abdelkarim Jeribi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de première classe à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 98-2040 du 22 octobre 1998.

Madame Sebtia Ghedamsi épouse Zine El Abidine, analyste au ministère des finances, est chargée des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des opérations informatisées à la trésorerie générale de Tunisie.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2041 du 22 octobre 1998.

Madame Neila Cherif née Oueslati, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'analyse financière à la direction générale de la planification et des études au ministère du transport.

Par décret n° 98-2042 du 22 octobre 1998.

Monsieur Ridha Dridi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des opérations aériennes à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par décret n° 98-2043 du 22 octobre 1998.

Madame Lamia Hamouda née Kacem, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la réglementation du matériel volant à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par décret n° 98-2044 du 22 octobre 1998.

Madame Saloua Mkaddem née Grimen, analyste principal, est chargée des fonctions de chef de service des programmes et du contrôle du trafic à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par décret n° 98-2045 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mohamed Neji Dhaouadi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la formation aéronautique à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par décret n° 98-2046 du 22 octobre 1998.

Monsieur Nidhal Chriki, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle d'exploitation des aéroports à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 22 octobre 1998.

Monsieur Mokdad Bennour, est désigné en qualité d'administrateur représentant la société tunisienne d'acconage et de manutention au conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports, et ce en remplacement de Monsieur Chedly Karoui.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-2047 du 22 octobre 1998, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Zraoua du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite El Kharrouba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Zraoua de la délégation de Matmata Jedida en date du 5 mars 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Kharrouba approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 30 mars 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 mai 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 juillet 1998,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Zraoua de la délégation de Matmata Jedida, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Kharrouba et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 5 mars 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 30 mars 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 mai 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 juillet 1998 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 octobre 1998.

*P/ Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2048 du 22 octobre 1998.

Monsieur Chiha Salem, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 92-1540 du 15 août 1992, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2049 du 22 octobre 1998.

Monsieur Ben Hamida Farhat, inspecteur de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de sous-directeur du matériel et des bâtiments à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 98-2050 du 22 octobre 1998.

Madame Bellaj épouse Hamada Mariem, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du recouvrement des montants des loyers et de leur suivi, à la direction générale des terres agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 98-2051 du 22 octobre 1998.

Monsieur Mosbah Abaza, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de préparation des contrats de location à la direction générale des terres agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 22 octobre 1998.

Sont nommés membres au conseil d'entreprise de l'office national de la famille et de la population pour un mandat de trois (3) ans :

- Monsieur Abderrahmen Jmour : représentant du Premier ministère,
- Monsieur Mahmoud Chtourou : représentant du ministère de l'intérieur,
- Monsieur Jamel Mazri : représentant du ministère des finances,
- Monsieur Habib Fourati : représentant du ministère de développement économique,
- Monsieur Moncef Blanco : représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- Monsieur Mohsen Ktari : représentant du ministère de l'éducation,
- Monsieur Moncef Sidhom : représentant du ministère de la santé publique,
- Docteur Alya Mhajoub : représentante du ministère de la santé publique,
- Monsieur Abdallah Hadroug : représentant du ministère des affaires sociales,
- Mademoiselle Sihem Znouda : représentante du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 22 octobre 1998.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'institut Pasteur de Tunis :

- Docteur Riadh Ben Ismaïl : médecin chef de service,
- Docteur Mohamed Samir Boubaker : médecin chef de service,
- Docteur Naceur El Ouni : médecin chef de service,
- Docteur Sami Khoufi : représentant des médecins,
- Monsieur Ali Mheni : représentant des pharmaciens,
- Docteur Zakaria Belasfar : représentant des médecins vétérinaires.
- Docteur Mohamed Habib Karoui : représentant des scientifiques.
- Madame Najet Chaâlène : représentante du personnel para-médical.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 98-2052 du 22 octobre 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Samia Bouslama, administrateur, en qualité de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2053 du 22 octobre 1998.

Monsieur Abdellaziz Hadj Ahmed, urbaniste général, est chargé des fonctions de directeur de la coopération, de la formation et de la diffusion à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2054 du 22 octobre 1998.

Monsieur Salem Hizem, administrateur général, est chargé des fonctions de directeur des études et des recherches à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2055 du 22 octobre 1998.

Madame Afifa Sfayhi, architecte en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur du traitement des informations et du développement des applications informatiques à la direction de la gestion des informations urbaines à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2056 du 22 octobre 1998.

Monsieur Ali Ben Khalifa, administrateur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la recherche appliquée à la direction des études et des recherches à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2057 du 22 octobre 1998.

Madame Fatma Jomni, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des études à la direction des études et de la recherche à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2058 du 22 octobre 1998.

Madame Lamia Sammoud, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service financier à la direction des services communs à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2059 du 22 octobre 1998.

Madame Chourou Souad, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du personnel à la sous-direction des services communs au centre d'essai et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2060 du 22 octobre 1998.

Monsieur Chokri Ben El Houla, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du parc auto à la direction des moyens généraux relevant de la direction générale des services communs du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2061 du 22 octobre 1998.

Monsieur Karim Zaghdane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du traitement et diffusion des informations à la direction de la gestion des informations urbaines à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 98-2062 du 22 octobre 1998.

Monsieur Rachid Torjemen, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du développement des applications informatiques à la direction de la gestion des informations urbaine à l'agence urbaine du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2063 du 22 octobre 1998.

Monsieur Abdelmonom Ben Ayed, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions d'inspecteur directeur adjoint des communications à l'inspection générale des communications au ministère des communications.

Par décret n° 98-2064 du 22 octobre 1998.

Monsieur Samir Jerbi, inspecteur central des PTT au ministère des communications est chargé des fonctions de receveur régional des postes de Sousse.

En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n° 97-563 du 31 mars 1997, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2065 du 22 octobre 1998.

Monsieur Ahmed Zaâbi, inspecteur central des PTT au ministère des communications est chargé des fonctions de receveur régional des postes de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n° 97-563 du 31 mars 1997, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2066 du 22 octobre 1998.

Madame Sabah Cherif épouse Rouissi, inspecteur des PTT, est chargée des fonctions de chef de service de la formation permanente à la direction de la formation au ministère des communications.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par décret n° 98-2067 du 22 octobre 1998.

Monsieur Tarek Ben Laârbi, inspecteur central au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la privatisation des entreprises publiques à la direction des opérations de la privatisation à la direction générale de la privatisation.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 98-2068 du 22 octobre 1998.

Monsieur Moncef Bel Hadj Yahia, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des arts scéniques amateurs à la direction des arts scéniques à la direction générale des arts scéniques et des arts audio visuels au ministère de la culture.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 octobre 1998, relatif aux contrôles bactériologiques de l'eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88-94 du 2 août 1988,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agrément des locaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d'aménagement des locaux, d'équipement en matériel et d'hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche,

Arrête :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Les sources d'approvisionnement en eau, ainsi qu les systèmes et les circuits de distribution de l'eau (canalisation, citerne de stockage, etc...) des établissements de manipulation des produits de la pêche doivent être précisées, en détail, dans le système d'analyse des dangers et du contrôle des points critiques (HACCP) établi par la direction de l'établissement.

Art. 2. - La procédure complète de contrôle de l'eau doit être précisée en détail dans le système d'analyse des dangers et du contrôle des points critiques (HACCP) établi par la direction de l'établissement.

Art. 3. - L'eau utilisée dans les établissements aux fins de fabrication, manipulation, transformation et mise sur le marché des produits de la pêche doit être une eau potable.

Art. 4. - La direction de l'établissement de manipulation des produits de la pêche doit s'assurer que l'eau (et la glace à partir de laquelle elle est produite), utilisée est potable.

Chapitre 2

Des critères microbiologiques

Art. 5. - Les paramètres microbiologiques, le volume des échantillons, les niveaux guides ainsi que les concentrations maximales admissibles relatives à l'eau potable utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche sont fixées dans le tableau joint en annexe du présent arrêté.

Art. 6. - Si les résultats d'analyses effectuées lors du contrôle initial ou du contrôle de routine montrent un dépassement des critères fixés par l'annexe du présent arrêté, un examen complémentaire doit être réalisé en vue de rechercher les germes pathogènes et en particulier les salmonelles et les taphylocoques pathogènes.

Chapitre 3

Des procédures et de la fréquence des contrôles

Art. 7. - Les échantillons d'eau pour examen microbiologique doivent être prélevés à partir des différents robinets de l'établissement. Les robinets de l'établissement doivent être identifiés.

Art. 8. - Lorsque l'échantillon à prélever provient d'une eau traitée par chloration, il convient d'introduire dans le flacon de prélèvement avant sa stérilisation, une quantité de 0,1 ml d'une solution à 2% de thiosulfate de sodium et ce afin de neutraliser toute trace de chlore.

Art. 9. - Le contrôle effectué lors de la première mise en exploitation d'un établissement de manipulation des produits de la pêche, ou lorsqu'un établissement utilise pour la première fois une nouvelle source d'eau, est appelé, contrôle initial.

Art. 10. - Sont considérés contrôles de routines les contrôles qui font suite au contrôle initial.

Art. 11. - Lorsqu'il s'agit d'une eau provenant du réseau public, sans stockage intermédiaire en citerne, le contrôle de routine doit être effectué au moins 2 fois par an.

Art. 12. - Le contrôle de routine doit être effectué une fois par mois lorsqu'il s'agit d'une eau provenant du réseau public avec stockage intermédiaire en citerne, et/ou d'une eau provenant d'une origine privée (tel que l'eau de puits).

Art. 13. - Le contrôle initial est un contrôle officiel qui doit être effectué par l'autorité compétente. Le prélèvement est assuré par l'agent relevant de l'autorité compétente et l'analyse est effectuée dans un laboratoire officiel.

Art. 14. - Les contrôles de routines sont effectués par les établissements dans le cadre de l'autocontrôle.

Art. 15. - Les résultats des examens microbiologiques doivent comporter l'identification du robinet à partir duquel l'échantillon d'eau a été effectué.

Art. 16. - Les échantillons d'eau prélevés lors du contrôle initial doivent être testés vis à vis des 5 paramètres microbiologiques figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 17. - Les échantillons d'eau prélevés lors du contrôle de routine doivent être testés vis à vis des paramètres microbiologiques 1 et 5 figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Chapitre 4

Des dispositions à prendre en cas de dépassement des concentrations maximales admissibles

Art. 18. - Si les résultats d'analyses effectués lors du contrôle initial et/ou du contrôle de routine montrent un dépassement des critères figurant dans l'annexe du présent arrêté, une enquête épidémiologique immédiate et des nouveaux échantillons sont entrepris.

L'échantillon doit être immédiatement testé vis à vis de tous les paramètres microbiologiques indiqués dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 19. - Les analyses des deux échantillons successifs ne doivent pas être positifs pour les coliformes.

Si les échantillons sont positifs pour les streptocoques fécaux ou pour les chlostridium sulfite réducteurs, l'eau ne doit pas être utilisée jusqu'à ce que la contamination ait été éliminée.

Chapitre 5

Du système de chloration

Art. 20. - Lorsqu'un établissement a recours au procédé de chloration, le chlore doit être ajouté dans le circuit en amont de la citerne de stockage.

Art. 21. - La citerne de stockage doit avoir la capacité nécessaire pour maintenir l'eau en contact du chlore pendant 20 à 30 minutes.

Art. 22. - Le niveau de chlore doit être régulièrement contrôlé par l'autorité compétente au moins une fois par jour.

Chapitre 6

De l'eau de mer

Art. 23. - Les échantillons d'eau de mer prélevés dans le cadre des contrôles bactériologiques doivent être testés vis à vis des paramètres microbiologiques 1 - 2 - 3 et 4 figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 24. - Une eau de mer propre est une eau dont les tests vis à vis des paramètres microbiologiques de 1 à 4 figurant dans l'annexe du présent arrêté ont fourni des résultats favorables.

Art. 25. - La procédure de prélèvement d'échantillons, la périodicité et les modalités des contrôles bactériologiques ainsi que les dispositions à prendre en cas de dépassement des concentrations maximales admissibles, applicables à l'eau de mer sont les mêmes que celles relatives à l'eau potable.

Tunis, le 22 octobre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeu

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Critères microbiologiques de l'eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche

Paramètres microbiologiques	Volumes de l'échantillon	Niveau guide	Concentration maximale admissible (méthode des tubes multiples)
1 - Coliformes totaux (1)	100 ml	-	NPP. < 1 (3)
2 - Coliformes fécaux	100 ml	-	NPP. < 1
3 - Strophocoques fécaux	100 ml	-	NPP. < 1
4 - Chlostridium sulfite réducteurs	20 ml	-	NPP. ≤ 1
5 - Dénombrement germes totaux 37° - (48 h)	1 ml	10 (2)	-
22° - (72 h)	1 ml	100 (2)	-

(1) Sous réserve qu'un nombre suffisant d'échantillons soit examiné (95% de résultats conformes)

(2) Tout dépassement de ces valeurs persistant au cours de prélèvement successifs doit donner lieu à une vérification.

(3) NPP : nombre le plus probable.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 octobre 1998, portant modification de la liste des membres du groupements d'intérêt hydraulique du gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture,

Sur proposition du gouverneur de Gabès,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88-94 du 2 août 1988,

Vu le décret n° 87-1261 du 27 octobre 1987, relatif à l'organisation et au mode de constitution et de fonctionnement des associations d'intérêt collectif tel que modifié par le décret n° 92-2160 du 14 décembre 1992,

Vu le décret n° 87-1262 du 27 octobre 1987, portant organisation et mode de fonctionnement du groupement d'intérêt hydraulique,

Vu le décret n° 88-150 du 12 janvier 1988, portant approbation des statuts-type des associations d'intérêt collectif tel que modifié par le décret n° 92-2229 du 21 décembre 1992,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juillet 1997, portant nomination des membres du groupement d'intérêt hydraulique du gouvernorat de Gabès,

Arrête :

Article unique. - La liste des membres du groupement d'intérêt hydraulique du gouvernorat de Gabès est modifiée comme suit :

- Monsieur Mohamed Néjib Magherbi : représentant du ministère du développement économique en remplacement de Monsieur Mohamed Hmayed.

- Monsieur Lotfi Azzouz : représentant du ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Abdelmalek Chérif.

(Le reste sans changement).

Tunis, le 22 octobre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabe

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 98-2069 du 22 octobre 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Jamil Ben Nasr, professeur, en qualité de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Siliana à compter du 1er octobre 1998.

Par décret n° 98-2070 du 22 octobre 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Iskandar Kasri, professeur, en qualité de chef de service de l'éducation physique de l'enseignement secondaire à la direction de l'éducation physique au ministère de la jeunesse et de l'enfance à compter du 1er novembre 1998.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 septembre 1998

A C T I F

Encaisse-or	4 389 695,894
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 800 496,128
Avoirs en devises	1 738 833 326,634
Comptes de coopération économique	249 702 372,473
Compte courant postal	2 048 634,875
Interventions sur le marché monétaire	160 000 000,000
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	16 866 232,637
Effets à l'encaissement	24 578 027,264
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 500 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	336 003 044,347
Portefeuille-titres	21 856 913,819
Immobilisations	14 366 814,683
Débiteurs divers	44 491 059,640
Comptes d'ordre et à régulariser	51 598 920,826

3 691 867 665,053

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 794 838 520,131
Comptes courants des banques et des établis. financiers	79 908 521,918
Comptes du Gouvernement	350 868 572,939
Allocations de droits de tirage spéciaux	52 711 551,134
Autres engagements à vue et à terme	805 134 888,278
Déposants d'effets à l'encaissement	26 739 897,962
Comptes de coopération économique	273 879 351,412
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	50 963 498,764
Comptes d'ordre et à régulariser	158 686 345,297

3 691 867 665,053

A C T I F

Encaisse-or	4 389 695,894
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 800 496,128
Avoirs en devises	1 753 489 720,248
Comptes de coopération économique	250 041 516,345
Compte courant postal	4 879 570,708
Interventions sur le marché monétaire	78 000 000,000
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	16 654 451,047
Effets à l'encaissement	35 521 916,299
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 500 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	336 003 044,347
Portefeuille-titres	21 856 913,819
Immobilisations	14 369 921,883
Débiteurs divers	44 490 567,115
Comptes d'ordre et à régulariser	51 183 577,222

3 638 013 516,888

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 747 927 490,931
Comptes courants des banques et des établis. financiers	165 292 948,005
Comptes du Gouvernement	281 766 182,035
Allocations de droits de tirage spéciaux	52 711 551,134
Autres engagements à vue et à terme	767 817 334,860
Déposants d'effets à l'encaissement	37 945 792,310
Comptes de coopération économique	273 879 351,412
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	51 601 399,897
Comptes d'ordre et à régulariser	160 934 949,086

3 638 013 516,888

A C T I F

Encaisse-or	4 388 942,594
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 531 136,243
Avoirs en devises	1 876 622 650,897
Comptes de coopération économique	251 574 476,489
Compte courant postal	4 804 247,010
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	34 981 921,761
Effets à l'encaissement	23 271 129,062
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 500 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	336 003 044,347
Portefeuille-titres	21 498 075,437
Immobilisations	14 379 061,241
Débiteurs divers	43 871 940,265
Comptes d'ordre et à régulariser	51 792 823,226

3 690 051 574,405

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 741 941 766,737
Comptes courants des banques et des établis. financiers	129 201 294,563
Comptes du Gouvernement	357 949 952,566
Allocations de droits de tirage spéciaux	51 682 720,199
Interventions sur le marché monétaire	41 000 000,000
Autres engagements à vue et à terme	756 438 415,125
Déposants d'effets à l'encaissement	25 649 146,800
Comptes de coopération économique	272 247 643,237
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	51 090 098,472
Comptes d'ordre et à régulariser	164 714 019,488

3 690 051 574,405

**Avis aux épargnants auprès
de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne
titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans**

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.